Cum in tuenda canonicarum legum firmitate — Commissio ecclesiastica in regno utriusque Siciliae de clericis degradandis

- GREGORIUS -PP. XVI. · 1834-05-27 · Latin

- GREGORIUS -PP. XVI. ad futuram rei memoriam.

Cum in tuenda canonicarum legum firmitate nulli parcere curae debent Romani Pontifices, in iis praesertim, quae decus illorum respiciunt, qui in sortem Domini vocati sunt, et de quibus scriptum est, nolite tangere Christos meos, tum vero etiam iisdem pro pastorali suo munere minime abstinendum a legibus ipsis quandoque ita temperandis, ut in ea gravissima crimina rite expediteque possit animadverti, quae ex communi morum depravatione temporibus infelicissimis in clericos ipsos irrepere misere dignoscantur. Atque ind: profecto factum est, ut quantumvis maximae curae fuerit praedecesso- ribus Nostris clericorum dignitati prospicere,

tamen interdum debuerint ecclesiasticam hac in re disciplinam relaxare luctuosisque rerum ac temporum vicibus-accommodare formam iudi- ciorum contra clericum, in sacris ‘etiam presby- teratus ordinibus constitutum ad illius conde- mnationem, nec non verbalem depositionem, vel actualem atque solemnem degradationem: ca- vendo nimirum, ne per sacros canones inter- clusa vel retardata nimis videretur iustitiae ad- Ministratio, quam expeditam facilemque neces- sitas postularet, qua sane de re ipsa Triden- tina synodus sess. 13, cap. 4, de reformatione, | novam super hoc negotio expeditionis iudicii formam intulit, ne debita iuris exequutio dif- ferretur.

Iam vero compertum Nobis est in regia di- tione carissimi in Christo filii Nostri Ferdi- nandi II, utriusque Siciliae regis illustris, non neminem ex clericorum coetu etiam sacro pre- sbyteratus ordine insignitum divinae vocationis suaeque dignitatis immemorem se se _ perditis- sime hominibus nefaria societate immiscentem, audacia et scelere eo usqué pervenire, ut lis se deturpet criminibus, in quorum reos a. sacris canonibus actualis ac solemnis degradationis poena est constituta, ut nempe ipsi seculari iudici deinde traditi ex civilium legum prae- scripto puniantur. Nos itaque - turpitudinem tantam invadentem ac polluentem in terra san- ctuarium Dei dolore maximo- ingemiscentes, Nostri muneris esse cognoscimus, planeque sen- timus quantum in Nobis est consulere, ut in huiusmodi rebus flagitiosissimis, perfacilis et expeditissima iuris executio habeatur et debita iustitiae ratione -fraena yaganti licentiae inii- ciantur atque mala de domo Israel amovean- tur, ad graviora scandala in Ecclesiae dedecus et in fidelium perniciem auferenda. Quoniam vero debita iuris executio in clericos, qui se gravioribus criminibus polluerunt, impedire for- tasse posset, si ii ad quos pertinet, ut aliquando accidisse novimus ex quodam commiserationis impulsu aliave de causa cunctentur, vel etiam detrectent actualis ac solemnis degradationis iudicium peragere sententiamque proferre; Nos idcirco, quos iusta iudicare divina lex iubet, id consilii cepimus, ut difficultates omnes ex hac mora ac detrectatione in iustitiae detrimen- tum orituras, vel imminueremus vel de medio tolleremus.

Quapropter cum super eiusmodi negotio op- portune convenerit inter Nos et praelaudatum carissimum in Christo filium Nostrum Ferdi- nandum II, quas ipse hac de re Nobis obtulit postulationibus annuentes, rei gravitate per- pensa auditaque praeterea sententia venerabi- lium fratrum Nostrorum Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium gravioribus ecclesiasticis ne- gotiis administrandis praepositorum, ex certa

scientia, Motu-Proprio et de apostolicae pote- statis plenitudine constituimus atque decerni- mus in urbe Neapoli ad Nostrum et Aposto- licae Sedis beneplacitum commissionem eccle- siasticam coalescentem ex tribus episcopis per _Nos ac successores Nostros pro. tempore dele- gendis ad formam conventionis nuper initae; mandantes ut constituta haec per Nos ecclesia- stica commissio Nostro nomine atque ex auc- toritate Nostra apostolica iudicet de causis @t argumentis omnibus, quorum vi cuiuspiam dioe- ceseos ordinarius detrectaverit actualem sole- mnemque degradationem in reum decernere at- que perficere, quem per se ita et gradu deie- ctum traderet deinde potestati laicae iuxta le-

gum civilium decreta mulctandum; adeo qui-’

dem ut si, re mature cognita atque perspecta, compertum fuerit, causas illas argumentaque ab ordinario rénuente adducta niti in rationi- bus canonicis iurisque principiis, illius iudicium atque sententia ab eadem commissione confir- mentur, et haec insuper actorum ab ordinario ipso debitam rationem in eius, qui criminis defertur favorem omnino curet habendam, sin vero illius agendi ratio iustitiae visa fuerit ad- versari, simulque de certo exploratoque accu- sati crimine constiterit, qui propterea ex sacro- rum canonum decretis degradationis poena af- ficiendus existat: sit commissionis ipsius, cau- sae iudicio antea rite peracto, delegatae sibi apostolicae auctoritatis vi, definitivam ferre sen- tentiam et degradationis poenam, quavis appellatione remota decernere illiusque executio- nem ordinario committere; adeo ut hic poe- nam degradationis reo infligendam minime dif- ferat; ita tamen ut ordinarius ipse clementiam secularis iudicis in degradatum a se tradendum, ut per civiles leges puniatur, iuxta normam a iure canonico cap. Novimus

17 de verbor. si- gnificat. atque a pontificali Romano proposi- tam imploret,

Ut autem memorata commissio ecclesiastica, auctoritate Nostra apostolica constituta iam nunc coalescat, deputamus, eligimus ac in ea con- stituimus iudites apostolicos venerabiles fratres Archangelum archiepiscopum Salernitanum , Franciscum episcopum Castri Maris et Thad- daeum episcopum s. Agathae Gothorum et Acerrarum, quibus ad eifectum, quem praedixi- mus, omnes et singulas necessarias atque oppor- tunas facultates tribuimus atque impertimur.

Haec volumus, statuimus atque mandamus decernentes has praesentes literas firmas, va- lidas et efficaces existere ac fore suosque ple- narios et integros effectus sortiri et obtinere, atque ab omnibus ad quos spectat et spectabit in posterum inviolabiliter observari; sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum palatii Nostri apo-

_stolici auditores iudicari et definiri debere y ac irritum et inane si secus super his a quoquam

_quavis auctoritate scienter vel ignoranter con-

tigerit attentari.

Non obstantibus, quoties opus fuerit, No- stra et cancellariae apostolicae regula de iure quaesito non tollendo, et fel. rec. Benedi- cti XIV praedecessoris Nostri super divisione- materiarum aliisque apostolicis ac in universa- libus conciliis editis generalibus vel poke constitutionibus et ordinationibus, aliisque qui- busvis etiam juramento, confirmatione aposto- lica vel quavis firmitate alia roboratis -statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis superioribus et sersonis sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis , aliisque efficacioribus, ” efficacissimis ac insolitis clausulis irritantibusque et aliis deeretis in genere vel in specie, ac aliis in contrarium quo- modolibet concessis, approbatis et innovatis ; quibus omnibus et singulis illorum tenores — pro plene et sufficienter expressis

de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris ad praemisso- rum effectum, hac vice dumtaxat — et expresse derogamus, caeterisque etiam speciali et individua mentione dignis in contrdrium quo- modolibet facientibus quibuscumque.

Datum Romae apud sanctum Petrum sub annulo piscatoris die vigesima septima mail millesimo octingentesimo trigesimo quarto, pontificatus Nostri anno quarto.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Rome: Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1901. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the papal text; the Bernasconi edition numeral, genre label and synopsis, running titles, page numbers/signatures, isolated specks and provenance citations are omitted. Revision: 2026-10-28T16:08:23Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.